

平潭综合实验区管委会办公室文件

岚综管办规〔2022〕13号

平潭综合实验区管委会办公室 关于印发《平潭综合实验区控制性 详细规划调整管理办法》的通知

各片区管理局，区直各单位，各区属事业单位，各区属国企：

为规范我区控规调整程序，维护国土空间规划的严肃性和权威性，保障国土空间规划的有效实施，经2022年实验区管委会第21次主任办公会研究同意，现将《平潭综合实验区控制性详细规划调整管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

平潭综合实验区管委会办公室

2022年10月10日

平潭综合实验区控制性详细规划调整管理办法

第一章 总则

第一条 经依法批准的控制性详细规划（以下简称“控规”）是城乡规划主管部门作出规划行政许可、实施规划管理的法定依据，不得随意调整。为规范我区控规调整程序，维护国土空间规划的严肃性和权威性，保障国土空间规划的有效实施，根据《中华人民共和国城乡规划法》《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》《福建省城市控制性详细规划管理暂行办法》等有关法律法规、技术标准规定，现结合实验区实际制定本办法。

第二条 本办法适用于我区控规调整审批管理工作。

第三条 控规调整应遵循功能优化、公共优先、支持产业及促进实施等原则。

（一）功能优化，应有利于优化组团功能，着力提升城市品质，拓展优化城市发展空间；

（二）公共优先，应有利于维护社会公平，优先保障并支持各类公共设施、基础设施建设；

（三）支持产业，应有利于支持实体经济发展，提高产业用地集约节约利用水平；

（四）促进实施，应有利于推动规划的整体实施，实现公共设施、基础设施与经营性用地的同步实施。

第四条 以下情形不得进行控规调整：

（一）不符合我区国土空间总体规划等上位规划的强制性内容；

（二）经论证不满足公共设施和基础设施承载力，取消或减少必要性公益性设施；

（三）以国有出让、集体流转等有偿方式使用的经营性房地产用地，调整用地性质、提高总计容建筑面积、减少公共配套设施，但符合国家、省特殊政策项目除外；

（四）其他不符合法律法规规定、技术规范和相关标准的情形。

第二章 控规调整的分类

第五条 控规调整分为控规修改、局部调整和技术修正三类，根据调整类型实行分级管控原则。

第六条 控规修改主要包括以下情形：

（一）因上位规划发生重大变更，对控规范围内的用地功能与布局产生重大影响，确需修改的；

（二）因基础设施、公益性公共设施、国家和省重大项目建设等对控规范围内功能和布局产生重大影响，确需修改的；

（三）在实施城市建设中发现控规存在较大缺陷，经评估确有必要修改；

（四）功能布局调整的面积占控规面积 50%以上，或调整

总面积在 100 公顷以上；

（五）经一定程序论证、评估确需修改的其他情形。

第七条 经评估，控规的内容无法实施，确需进行局部、技术性调整优化，且尚未达到控规修改情形的，可以实施控规局部调整。控规局部调整遵循“有增有减、总量控制”的原则，不得突破规划管理单元确定的净用地面积、建筑总量上限、居住人口等控制指标。

控规局部调整主要包括以下情形：

（一）不得降低控规确定的蓝线、绿线、红线、黄线、紫线（以下简称五线）和公共服务设施、道路与交通设施、公用设施（以下简称三设施）的控制要求；控规原确定的“五线”或者“三设施”如需调整空间位置应当在规划管理单元范围内调整。

（二）经论证，在不减少管理单元内公益性设施建筑面积的前提下，满足周边配套需求和地块兼容性条件，允许地块进行性质转变、空间调整和混合用地比例的调整。

（三）原则上不得改变管理单元控规确定的主导用地性质，调整各规划地块的用地性质应在《福建省城市规划管理技术规定》确定的土地用途混合使用指引表范围内。

（四）调整规划道路：在不降低道路等级、不降低可实施性、满足消防等要求的前提下，调整道路线形、宽度、竖向、合并或取消双向两车道的城市支路；

（五）经论证、评估确需调整的其他情形。

第八条 控规技术修正应在已批准控规强制性内容不变的前提下进行。

控规技术修正主要包括以下情形：

（一）技术性错误更正：对文本、图集、图则中出现指标不一致、信息缺漏、无针对性说明而与技术规范不一致等问题进行更正；

（二）依政策修正：依据国家、省政策修正相关指标；

（三）因技术规范导致“五线”的控制范围微调及相关地块边界进行对应调整，且未对相关地块造成负面影响、调整后仍能满足有关技术规范要求的；

（四）经论证确需修正的其他情形。

第三章 控规调整的程序

第九条 控规调整的申请主体为各片区管理局和各职能部门。

第十条 区城乡规划主管部门需委托规划甲级资质的设计单位编制控规调整成果，成果应符合技术规范和相关标准要求。

第十一条 控规修改应当按照下列程序进行：

（一）区城乡规划主管部门对控规修改的必要性和可行性进行论证，对是否符合本规定第六条的要求进行认定；

（二）区城乡规划主管部门应通过政府信息网站等方式予

以公示，征求规划地段内利害关系人的意见，公示时间不少于十个自然日，有重大异议的，应通过召开座谈会、听证会等方式进行充分论证；

（三）区城乡规划主管部门根据论证结论和公示结果，提出控规修改建议，并向实验区管委会专题报告。经区管委会批准后，区城乡规划主管部门组织编制控规修改方案；

（四）修改后的控规方案，应当按照《福建省城市控制性详细规划管理暂行办法》规定的审批程序进行报批、公布和备案，并将成果及时纳入省自然资源厅国土空间用途管制平台，统一实施。

第十二条 控规局部调整应当按照下列程序进行：

（一）申请主体对控规局部调整的必要性和可行性进行论证，并向区城乡规划主管部门提出调整申请；

（二）区城乡规划主管部门应对申请事项是否符合本规定第七条要求进行认定，符合规定的方可组织编制控规局部调整方案。

（三）区城乡规划主管部门对调整方案进行审查，涉及相关职能部门的，应当征求部门意见；必要时可进行专家论证；

（四）区城乡规划主管部门应将审查的调整方案通过政府信息网站等方式予以公示，征求规划地段内利害关系人的意见，公示时间不少于三十个自然日。有重大异议的，应通过召开座谈会、听证会等方式进行充分论证；

（五）区城乡规划主管部门对公示后的调整方案进行研究批准，其中调整涉及地块用地性质、容积率等控制指标的，应将调整方案附意见采纳情况报区管委会批准。

（六）区城乡规划主管部门应将成果向社会公布并及时纳入省自然资源厅国土空间用途管制平台。

第十三条 控规技术修正应当按照下列程序进行：

（一）申请主体向区城乡规划主管部门提出修正申请；

（二）区城乡规划主管部门应对申请事项是否符合本规定第八条要求进行认定，符合规定的经区城乡规划主管部门审查同意后可直接纳入省自然资源厅国土空间用途管制平台。

第十四条 控规调整的必要性论证报告（以下简称“报告”）需包括但不限于项目背景与区位、上层次规划要求、调整理由、调整内容、技术可行性分析等。报告应加强公共服务设施、交通市政基础设施承载力等方面的技术论证，涉及轨道选线及站点、教育设施、历史文化、水源保护、水土保持、基础设施、城市安全和社会稳定事项的，还应征求相关部门意见。

第十五条 区城乡规划主管部门应当建立控规调整档案。

第四章 附则

第十六条 本办法由实验区城乡规划主管部门具体承担解释工作。

第十七条 本办法自印发之日起施行，有效期 5 年。

抄送：各人民团体，驻岚各单位。

区人大工委，区政协工委，区法院，区检察院。

区投资促进委员会、政府性投资重点项目建设总指挥部。

平潭综合实验区管委会办公室

2022 年 10 月 10 日印发

